ソフトバンク修正版契約書(11/9 受領)の確認メモ

2026 年 11 月 9 日/新谷/【社内限定】

対象:ライセンス契約書(SB Legal 修正版。2 ファイルは同一内容)、イベント実施契約書(SB Legal 修正版)。SB 法務の修正履歴(10/31〜11/5)と合原さんのコメント(11/4〜11/5)を、当社提示条件・経理要件(斉藤さん 10/22)・法務判断(10/24)と突き合わせた。

1. 全体の評価と最優先事項

- 当社の修正依頼のうち、別紙の本件 IP を 8 ヒーローに限定、店頭イベントの定義にキャラクター出演を追加、自動更新の削除(実施契約側)、従量費用の適用範囲の是正、「継続困難」解除事由の削除、遅延利息の追加は反映されている
- 一方で、経理要件の根幹に触れる修正が 3 点入っている。ここを戻せないと、IP 使用料 4,000 万円の当期全額計上が成り立たなくなる可能性がある

1. ライセンス契約 第 6 条 2 項の「締結時点で履行完了・現状有姿」の文を削除(SB 法務:競合制限や監修を継続履行する必要があるため)

2. ライセンス契約 第 8 条 3 項にイベント実施契約への言及が残り、さらにイベント実施契約 第 10 条 1 項(1)に「IP ライセンス契約の不履行」を解除事由として追加(SB 法務:実施契約はライセンス契約を前提としているため)

3. 甲の違反による解除時は IP 使用料・制作 MG・本件 MG を返還する規定を求めている(合原さん)

- 営業条件では、競合制限の大幅拡大(店頭イベント以外の販促施策・販売代理店まで)と、既存契約の内容を書面で通知する条件が最大の論点。どちらも当社の既存取引に直接影響する
- 先方の実務要望(月次精算、1 現場単位、MG は基本対価に充当、キャンセル料は増枠分のみ、キャラ変更は協議)は、おおむね受け入れ可能で、契約を分かりやすくする方向

2. ライセンス契約書 条項別の確認

凡例:A=当社として受け入れ可/B=条件付きで受け入れ/C=戻す・再提案/D=社内判断(経営・経理)が必要

#	条項	SB の修正・コメント	影響	当社方針(案)	区分
L1	第 1 条 1 項(C0 合原)	「携帯電話事業」に固定通信(SoftBank Air・光)とでんき(おうちでんき)の販促を含めたい	許諾範囲の拡大。施策の形(店頭イベント・ノベルティ)は同じで、販促対象商品が増える。IP 料 4,000 万円は携帯事業前提で提示	店頭イベントと販促施策の範囲内であれば受け入れ可。文言は「携帯電話事業(乙が提供する固定通信・電力サービスの店頭での販売促進を含む)」。競合制限(第 3 条)の	B

				対象事業は移動体通信3社のまま拡大しない	
L2	第2条2項	自動更新を維持(「合意」→「申し出」、同一条件で1年更新)。実施契約側ではSB法務が自動更新を削除し協議に変更	2通で更新方式が食い違う。ライセンスだけ自動更新だと排他も自動延長され、更新時の2,000万円も固定される	実施契約と同じ「更新の申し出があれば誠実に協議」に統一。第6条1項の「更新毎に2,000万円」は「更新時に別途協議」に	C
L3	第3条1項(C6・C7・C22・C23)	競合制限を「販売代理店」まで広げ、対象を「店頭イベントならびに商品化、映像利用、広告出演・宣伝その他の販売促進施策」に拡大。ブランド名はNTTドコモ、KDDI、楽天モバイルに	当社提示は「店頭イベントに限る」。拡大すると、3社向けのCM・商品化・Web販促まで当社が止まる。販売代理店は家電量販店など複数キャリアを扱う事業者を含み、特定不能で当社の通常営業に支障	店頭イベント限定を維持し、販売代理店は削除。拡大を強く求められた場合は、範囲とIP料を別途協議する案件として切り離す(IP料据え置きでの拡大は不可)。ブランド名の表記変更は受け入れ可	C
L4	第3条2項	1項を拡大したまま「店頭イベントのみに適用」の文を残しており矛盾	先方法務の整理漏れ	L3で店頭イベント限定に戻せば解消	C
L5	第3条2項後段	既存契約の除外に「本契約締結以前に甲が乙に当該権利許諾および履行の内容を書面により通知した場合」の条件を追加	既存契約の内容(相手方・条件)を先方に開示する義務。当社の既存契約の秘密保持と、相手方名を開示しない方針に抵触	通知は「制限の対象外となる施策の種類・地域・期間」に限定し、相手方名・契約条件は秘密保持義務により開示しない旨を明記。例:「甲が乙に、除外される権利許諾の対象施策・地域・期間を通知した場合」。開示範囲は経営判断	D
L6	第4条1項	甲の表明保証に、許諾範囲	ライセンサーとして一般的	「甲が承認した態様での利	B

		内の利用について第三者から権利侵害の主張を受けた場合は甲が対応し乙の一切の損害・費用を負担、を追加	な補償。ただし「一切」は無限定	用に限る」「乙は速やかに通知し防御に協力する」を条件に受け入れ。賠償範囲は「直接損害」に	
L7	第 6 条 2 項(C38)	「利用許諾は締結時の本件 IP を現状有姿で利用させるもので、甲の履行義務は締結時点で完全に満たされる」を削除	IP 使用料を当期に全額計上する根拠(一時点での履行完了)が契約書から消える。期間按分になると当期は約 830 万円に	復活を求める。先方の懸念(競合制限・監修の継続)には、「第 3 条の競合制限および第 5 条の監修は許諾の条件であり、甲の継続的な役務提供ではない」の一文を加えて応える。斉藤さんに、この文言で当期計上が維持できるか確認	C・経理
L8	第 6 条 2 項(C40・C41)	甲の違反による解除の場合は基本許諾料の減額・返還を可能にしたい	甲帰責の場合のみの返金条項。収益認識上、返金条件の存在が変動対価にあたるか要確認	「甲の責めに帰すべき事由による解除の場合に限り、未経過期間に相当する額を返還」で受け入れ。斉藤さんに会計上の影響を確認	B・経理
L9	第 7 条 2〜4 項(C42〜C45)	制作 MG(見込総額の 80%)は初見なので削除したい。ロイヤリティは納品月ごとの支払いにしたい	製造数量ベースの最低保証は 10/22 見積・10/26 資料で提示済みだが、80%という水準は未提示。月次精算は当社に不利ではない	最低保証の仕組みは維持(提示済み)。80%の明記は外し、「製造計画書に基づき両社協議で最低保証額を確定」に。報告と支払は月次(翌月末)で受け入れ。最低保証を外す場合は、製造計画書の提出義務と未達時の協議を残すことを最低線とす	D

				る	
L10	第 7 条 4 項・6 項(C46・C47・C55・C56)	甲の違反による解除時は制作 MG を返還	L8 と同じ	甲帰責解除時に限り未消化分を返還、で受け入れ	B
L11	第 7 条 5 項・6 項	報告を四半期→月末ごと、超過分の支払を当該暦月の翌々月末	事務負荷は増えるが入金は早まる	受け入れ。「歴月」は「暦月」に修正	A
L12	第 8 条 3 項	「店頭イベントへの出演および運営等の役務に関して、別途甲乙間で店頭イベント実施に関する契約書を締結して定める」と修正(当社法務の文言を残したまま)	イベント実施契約への言及が残る。経理要件(ライセンス契約に実施契約への言及を入れない)に反する	第 8 条 3 項を全文削除。先方には「2 通は独立して管理する社内方針」と説明	C・経理
L13	第 9 条	権利帰属の例外に「乙または第三者が従前から保有するもの、本件 IP と独立して創作されたものを除く」を追加	合理的な範囲	受け入れ。「本件 IP に依拠した部分は甲に帰属」が明確なら可	A
L14	第 11 条 3〜5 項	委託先等への開示、終了時の返還・破棄、3 年間の存続を追加	一般的な条項	受け入れ。第 15 条の残存条項との整合(秘密保持は 3 年)を確認	A
L15	第 12 条	「継続困難」の解除事由を削除、遅延利息 14.6%を追加	当社依頼どおり	受け入れ	A
L16	別紙 1	8 ヒーローに限定(怪獣等を削除)。ゼット・ジードは未追加	当社提示のエリア別配分とテスト実績にゼット・ジードあり	社内で決めて反映。追加するなら別紙と実施契約第 3 条 2 項の両方に	D
L17	別紙 2(C83)	「乙が主催する」を削除(第 3 条で競合事業者の店頭イベントにも使う用語のため)	第 1 条の許諾範囲は「乙が提供する事業に関する店頭イベント」で限定されている	受け入れ	A

3. イベント実施契約書 条項別の確認

#	条項	SB の修正・コメント	影響	当社方針(案)	区分
E1	第 1 条	「甲が保有または管理する著作物等を用いて行う」を追加	事実の記述。ライセンス契約への言及ではない	受け入れ	A
E2	第 2 条 1 項 (C5〜C7)	自動延長を削除し、更新の申し出があれば誠実に協議	当社依頼どおり	受け入れ。ライセンス契約も同じ形に (L2)	A
E3	第 2 条 3 項	関信越 7 県の実施不可と、境界から 8km 以内の会場は甲の事前承諾 (当社法務案) をそのまま受け入れ	先方提示資料にない条件だが受け入れられた	そのまま	A
E4	第 3 条 2 項	キャラクター変更時は甲乙事前協議の上決定	権利調整での変更に協議が必要になる	「甲は代替キャラクターを提案し、乙と協議の上決定する」で受け入れ	B
E5	第 5 条 1 項・2 項(C11・C12・C37・C38)	本件 MG は実施済み現場の基本対価に充当し、MG 枠内の基本対価は別途発生しないことを明文化してほしい	当社の意図と同じ。現行文言が二重請求に読める	受け入れ。「本件 MG は最低保証実施数分の基本対価であり、実施済み現場の基本対価に充当する。最低保証実施数を超える現場(増枠分)の基本対価は別途支払う」に修正	A
E6	第 5 条 6 項・7 項(C33・C34・C38)	各期の前一括払いではなく、ライセンス料以外は月ごとの集計・精算にしたい	前払いがなくなり、MG は期末の未達精算に。当社提示は「四半期前払い(ご相談)」	月次精算(実施分の基本対価・従量・実費を翌月末払い)を受け入れ、各期末に最低保証実施数との差額を精算(期末の翌月末払い)。斉藤さんに、前払いなしでの期間按分・期	B・経理

				末精算の処理を確認	
E7	第5条2項・3項(C13・C14・C41・C42)	甲の都合による中止・解除の場合は、当該現場を消化対象とせず、基本対価・諸経費・MGも発生しない旨を明文化	公平な内容。当社帰責の場合に限る	受け入れ。「甲の責めに帰すべき事由による未実施は最低保証実施数の消化とせず、対価は発生しない。甲の責めに帰すべき事由による解除後の期間の本件MGは請求しない」	A
E8	第5条3項(当社法務の文言)	「週あたり別紙に定める各月のライン数」と週と月が混在。別紙は「週別ライン供給計画を添付予定」	先方提示は月別ライン供給計画	「別紙の月別ライン供給計画に定める各月の基準開催数」に統一し、月をまたぐ繰越・振替不可。別紙は月別ライン供給計画(契約用)を添付	C(当社側の修正)
E9	第5条5項(C23・C24)	単位を「日」から「現場」に変更。1現場=1ライン・1日=1稼働/日の確認	定義は当社と同じ	受け入れ。1現場=1ライン×1日と回答。フル運営オプションは「同一会場で複数ラインの場合も1会場1回」と補足	A
E10	第6条1項(C43・C44)	キャンセル料はMG枠を超えた増枠分の現場のみに適用し、MG枠内のキャンセルはMGで相殺(消化)とする	枠内の直前キャンセルでもキャンセル料は取れないが、当該現場はMGで回収される。発生済み実費の回収が課題	受け入れ。ただし「中止・延期により発生済みの交通・宿泊・送料等の実費は乙負担」を追加。増枠分は30/50/100%を維持	B
E11	第6条2項	残存期間のMG全額支払い(中途終了)は先方がそのまま受け入れ。「直ちに」→「支払期限までに」	当社に有利な条項が残った	受け入れ。E7の甲帰責の除外だけ加える	A
E12	第7条(C59・C60)	不可抗力を双方向にし、	会場都合が不可抗力から外	「不可抗力により30日以	B・経理

		「会場の都合等の乙側の事由」を削除。対価の支払義務は免れるがMGは除く、としつつ、ロックダウン等の長期の実施不能時はMGも対象にしたい	れたのは当社に有利。MGの免除は最低保証の無条件性に影響(経理の変動対価の論点)	上連続して実施できない場合、当該期間分の最低保証実施数は契約期間を延長して振り替えるか、両社協議で減額する」で受け入れ。斉藤さんに会計上の扱いを確認	
E13	第8条2項	来場者事故等は「甲の故意・重過失を除き乙が解決」から「誠実に協議・協力の上、帰責性に応じて解決」に変更	主催者責任の所在が曖昧になる	「乙が主催者として一次対応し、費用は帰責性に応じて分担する」で折り合う	B
E14	第9条3〜5項	秘密保持の追加(L14と同じ)	一般的	受け入れ	A
E15	第10条1項(1)(C118)	解除事由に「甲乙間で別途締結する本契約の履行に必要なIPライセンス契約」の不履行を追加	2通を結合させる条項。経理要件に正面から反する	削除を求める。先方法務には「2通は独立した契約として扱う方針で、相互の解除連動は設けない」と説明。先方が実務上の懸念(ライセンス終了時にイベントが実施できない)を示す場合は、実施契約側に「本件イベントに必要な権利の許諾が終了した場合は両社協議の上、本契約を終了できる」と、ライセンス契約を名指ししない形で置く。斉藤さんに許容範囲を確認	C・経理
E16	第13条(C123)	残存条項から第6条3項を削除(条番号ず	第6条2項(中途終了時のMG)を残存さ	「第6条第2項」を追加	C(当社側の修正)

		れ)	せる必要あり		
E17	別紙	「週別ライン供給計画を添付予定」	月別が正	月別ライン供給計画(契約用)を添付	C(当社側の修正)

4. 経理(斉藤さん)に確認する事項

1. L7:第 6 条 2 項の「締結時点で履行完了」の文を先方が削除。代替文言「競合制限と監修は許諾の条件であり継続的役務ではない」で当期全額計上を維持できるか。維持できない場合の当期影響(4,000 万円→約 830 万円)

2. L12・E15:ライセンス契約第 8 条 3 項の実施契約への言及と、実施契約第 10 条 1 項(1)のライセンス契約不履行による解除事由。どこまで残ると契約の結合と判断されるか。E15 の代替案(名指ししない協議終了条項)は許容されるか

3. L8・L10・E7:甲の責めに帰すべき事由による解除時の返金・MG 不請求の条項が、変動対価・返金負債の認識に影響するか

4. E6:本件 MG の前払いをやめ、月次精算+期末の未達精算にした場合の期間按分と期末確定の処理。第 1 期(2027 年 1〜3 月)の未達分は 3 月末に確定し 4 月末入金となるが、当期計上に問題ないか

5. E12:不可抗力が長期化した場合に最低保証を繰り延べ・減額する条項が、最低保証の無条件性(返金不能)の整理に影響するか

6. L9:制作 MG を外す(または協議で確定する)場合の、作成許諾料の当期計上(春節前量産分)への影響

5. 法務に相談する事項

- L3・L5:競合制限の拡大要求への対抗文言と、既存契約の通知範囲を「施策の種類・地域・期間」に限定する書き方
- L7・L12・E15:経理要件を守りつつ、先方法務の懸念(監修の継続、ライセンス終了時のイベント実施)に応える文言
- E10:キャンセル料を増枠分に限定した場合の、発生済み実費の回収条項
- E12:不可抗力長期化時の最低保証の繰り延べ条項
- 2 通の更新方式の統一(協議更新)と、ライセンス契約第 6 条 1 項の更新料の扱い

6. 社内で決める事項(経営判断を含む)

1. L3:競合制限の範囲。店頭イベント限定を貫くか、IP 料の増額と引き換えに一部拡大(例:3 社の店頭販促物まで)を検討するか

2. L5:既存契約の通知範囲。施策の種類・地域・期間までは通知するか

3. L9:制作 MG を維持するか、月次精算と引き換えに外すか

4. L16:ゼット・ジードを別紙に加えるか

5. E6:MG の前払いを手放して月次精算にするか(資金面の判断)

6. 締結時期:当初目標の 10 月末を過ぎている。先方コメントは 11/5 まで。当社回答を 11/12 頃、再修正版を 11 月第 3 週、締結を 11 月末とする日程で先方と合意する。IP 使用料の入金は締結月の翌月末となるため、11 月締結なら 12 月末入金で当期要件を満たす

7. 先方(合原さん)への一次返信の要点

- 修正版 3 ファイルを受領した旨と、ライセンス契約の 2 ファイルが同一内容であることの確認
- 実務面の要望(月次精算、1 現場単位、MG の充当、キャンセル料の適用範囲、キャラクター変更の協議)は前向きに検討していること
- 競合制限の範囲、既存契約の通知、ライセンス料の返還条件、2 通の相互参照については、当社の法務・経理と確認のうえ 11/12 頃に回答すること
- 固定通信・でんきの追加は、店頭イベントと販促施策の範囲内であれば対応の方向で検討すること

以上